

1. 업무개요

부산울산경남환경본부 ☒☒☒☒☒☒처 ☒☒☒☒☒☒부(이하 “☒☒☒☒☒☒부”라 함)는 ‘폐소화기구를 활용한 친환경 새활용 안전제품 개발’을 목표로 0000. 0. 0. ⑦⑦⑦⑦⑦⑦(수탁기업)과 ‘폐소화기구 활용 안전 시스템 개발’ 성과공유제 계약¹⁾을 체결하여 추진하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

공단은 「성과공유제 운영지침」에 근거하여 성과공유제를 운영하고 있고 같은 지침 제26조 제1항에 따라 이 지침에서 정하지 아니한 사항은 ♡♡♡♡♡부 고시 「성과공유 확인제 운영요령」과 ○·○○○○○○·○○○○재단의 「성과공유 확인제 운영지침」을 따르고 있다.

공단 「성과공유제 운영지침」 제14조 내지 제15조에 따르면, 성과공유심의 위원회를 통해 적정판단을 받은 과제는 성과공유제 표준계약서에 따라 수탁기업과 성과공유 계약을 체결해야 하고, 표준계약서의 내용은 수탁기업과 상호합의에 따라 조정·변경할 수 있다. 이때, 성과공유 방식으로 수의계약을 체결하고자 할 때에는 ○·○○○○○○·○○○○재단 「성과공유 확인제 운영지침」 ‘8. 공공부문 수의계약’, ‘가. 수탁기업 선정’에 따라 위탁기업(공공부문)은 국가계약법상 일반 경쟁 원칙에 따른 입찰, 공모 등의 절차를 거쳐 수탁기업을 선정하여야 한다.

1) 과제의 목표 달성 후 위·수탁기업 간 상호 협약에 따른 물품구매, 수의계약, 재무적 이익공유 등의 계약이행 행위

따라서, 수탁기업 선정 시 일반경쟁 원칙에 따른 입찰, 공모 등의 절차를 거치지 않은 ○○○○○○부는 수탁기업인 ⑦⑦⑦⑦⑦과 수익계약 외 성과공유 방식의 계약을 체결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○○부는 폐소화기구 활용 안전 시스템 개발 성과공유제 계약 체결 시, 표준계약서에 예시로 제시된 성과공유방식(물량·매출 확대/수익계약)을 그대로 기입한 사실이 확인된다.

본 성과공유 과제는 수탁기업 선정 시 일반경쟁 원칙에 따른 입찰, 공모 등의 절차가 진행되지 않았고, 사업계획서에도 수익계약 관련 사항이 명시된 바가 없다. 이러한 상황을 종합적으로 살펴볼 때, 성과공유제 계약서 내 성과공유 방식으로 수익계약을 기입한 것은 착오로 인한 의사표시로 추정된다.

그러나 성과공유 방식은 성과공유 계약 행위의 중요한 부분으로서 의사표시의 취소, 무효 등 추가적인 법률행위 발생 여지가 있으므로 조속히 수탁기업과 협의하여 수정 계약서를 작성할 필요가 있다.

[표 1] 성과공유제 표준계약서와 폐소화기구 활용 안전 시스템 개발 성과공유제 계약서(성과공유 부분)

성과공유제 표준계약서	폐소화기구 활용 안전 시스템 개발 성과공유제 계약서
<생략>	<생략>

4. 조치할 사항

부산울산경남환경본부장(☒☒☒☒☒☒처장)은 수탁기업과 협의하여 폐소화기구 활용 안전 시스템 개발 성과공유 계약서의 성과공유 방식을 수정, 재계약 하시기 바랍니다. **【통보】**